

**Fwd: Коллективное заявление в Администрацию города от
29.01.2025**

Яндекс 360

30 января 2025 г., 11:17

От кого: «Отдел служебного документооборота Администрации города Челябинска»
<mail@cheladmin.ru>

Кому: «Управление по работе с обращениями граждан и организаций» <pisma@cheladmin.ru>

----- Пересылаемое сообщение -----

30.01.2025, 10:51, Галина Литвина (litvina_lita@mail.ru):

Кому: mail@cheladmin.ru (mail@cheladmin.ru);

Тема: Коллективное заявление в Администрацию города от 29.01.2025;

Добрый день!

Прошу ответным письмом выслать номер входящего и ФИО исполнителя.
Заранее благодарю.

С уважением,

Галина Юрьевна Литвина

Управляющий

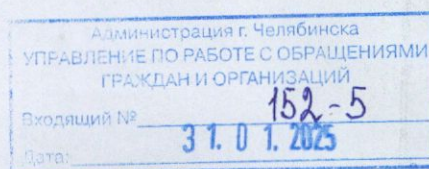
Группы компаний «Линпарк»

(351) 220-42-02

+7-912-897-13-30

----- Конец пересылаемого сообщения -----

- Фото перекопки въезда.jpg
- Акт совместного осмотра от 28.11.2024 раскопки въезда Паршиным В.М. 23.11.2024.pdf
- Коллективное заявление в Администрацию и ГИБДД от 29.01.2025.pdf



1. Администрация города Челябинска

ОГРН 1027402920225, ИНН 7421000263
пл. Революции, 2, г. Челябинск, 454113
тел. 263-34-60, 263-38-05, 263-94-64
Адрес электронной почты: mail@cheladmin.ru

2. Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Харлова, д. 20

Заявители: 1. ИП Усынин Максим Валерьевич
г. Челябинск, ул. Энгельса, 26а-94,
тел. +7(912)899-88-86, sk4@yandex.ru

2. ООО «ЛК «Линпарк»,
ИНН 7449086327, ОГРН 1097449000626
454012 г. Челябинск, Копейское шоссе, 9-п
тел. (351) 220-42-02

3. ИП Гильманов Рональд Вильевич
г. Челябинск, ул. Покровская, д. 15,
тел. +7(922)235-10-00, buh7001010@yandex.ru

4. ИП Хаботин Тимур Рафикович
г. Челябинск, ул. Грибослова, 39 кв. 10
тел. +7(912)310-70-20, timurhabotin@yandex.ru

5. ИП Сухотерин Владимир Анатольевич
+7(912)803-57-22, matdi77@mail.ru

Лицо, ПАРШИНА Анна Владимировна
действия которого обжалуются:

454010, г. Челябинск ул. Агалакова, д. 42, кв. 59
ИНН: 744910782873
(Представитель по доверенности
Паршин Владимир Матвеевич
454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, д. 42, кв. 59
ИНН 744901250304
+7(919)310-00-07, ribgast74@mail.ru)

ЗАЯВЛЕНИЕ

I. Обстоятельства дела.

1. Заявители являются собственниками производственно-складских помещений, расположенных на территории бывшего ОАО «Челябинский мясокомбинат» по адресу: г. Челябинск, Копейское шоссе, 9-П.
2. ПАРШИНА Анна Владимировна является собственником ОКС: сооружения - автодорога от Копейского тракта до проходной и площадь (Инвентарный номер: 75:401:002:005742480), расположенное по адресу: г. Челябинск, Ленинский р-н, ш. Копейское, д. 9-П:
 - часть сооружения, площадью застройки 512,1 кв.м. Литер: I/1, к/н 74:36:0305010:154;
 - часть сооружения, площадью застройки 1234,5 кв.м. Литер: I/2, к/н 74:36:0305010:344;
3. Земельный участок, под указанным ОКС - сооружением (автодорогой) в собственность Паршиной А.В. не передавался и находится в государственной или муниципальной собственности.
4. 01.12.2024 гр-н ПАРШИН Владимир Матвеевич, являющийся представителем по доверенности 74 АА № 5854946 от 26.08.2022 от собственника ПАРШИНОЙ Анны

Владимировны, являющейся собственником автодороги «От Копейского тракта до проходной», направил претензию о начале работ по установке электромеханических баллардов у ворот, въезда на территорию Мясокомбинат.

Примечание: Боллард - дорожный блокиратор, небольшой столбик, ограничивающий машинам доступ на определённую территорию или её часть.

Ранее 28.11.2024 составлен Акт совместного осмотра территории, в ходе которого установлено, что перед въездом на территорию Мясокомбинат имеется яма (размеры 1300х 4000 м, глубина 1400 мм), асфальт демонтирован. Пересечение ямы не представляется возможным без сооружения переходных конструкций через яму.

5. Таким образом, проезд перекрыт, невозможен.

II. Доводы заявителей.

6. Данная автомобильная дорога является единственной, имеющей дорожное покрытие асфальт, обеспечивающей проезд с Копейского шоссе к производственно-складским помещениям заявителей на территории бывшего ОАО «Челябинский мясокомбинат».

С момента постройки указанная автомобильная дорога использовалась для проезда автомобильного транспорта, принадлежащего неограниченному кругу лиц: как юридическим, так и физическим лицам, таким образом, является автомобильной дорогой общего пользования.

7. Доказательств того, что указанная автомобильная дорога использовалась (используется) только для нужд Паршиной А.В. не имеется.

8. Согласно Таблице 11.5 "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" Проезды (категория дорог и улиц) предназначены для подъезда транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов).

Согласно п. 11.7. вышеуказанного СП 42.13330.2016 на второстепенных проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение либо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой.

9. С учетом изложенного, альтернативной автомобильной дороги, с аналогичным покрытием (асфальт) к производственно-складским помещениям заявителей не имеется.

10. Согласно проекту межевания территории в границах: Копейское шоссе, граница города Челябинска, ул. Тульская в Ленинском районе города Челябинска", утв. Постановлением Администрации города Челябинска от 10.01.2023 № 14-п (<https://cheladmin.ru/cheladmin/view/npa.htm?id=11075722@normAct&yselid=m6anh8zi6b18592593>) 2) указанная автодорога именуется как «Автодорога от Копейского шоссе до проходной» (№ 53 площадь по проекту 840 кв.м., № 54 – 418 кв.м., № 55 – 904 кв.м.)

Также имеется «Автодорога от заводууправления до проходной» (№ 57 – 3051 кв.м.).

II. Правовое основание.

11. Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в РФ регулируются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об

автомобильных дорогах и дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон № 257-ФЗ).

Действие Закона № 257-ФЗ распространяется на все автомобильные дороги в Российской Федерации (далее - автомобильные дороги) независимо от их форм собственности и значения (п. 2 ст. 1 Закона № 257-ФЗ).

Согласно статье 3 Закона № 257-ФЗ:

- автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог (пункт 1);
- владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 7);
- пользователи автомобильными дорогами - физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения (пункт 8);

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона № 257-ФЗ автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на: автомобильные дороги федерального значения; автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; автомобильные дороги местного значения; частные автомобильные дороги.

Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования (п. 2 ст. 5 Закона № 257-ФЗ).

В силу пункта 3 статьи 5 Закона N 257-ФЗ к автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

К автомобильным дорогам необщего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд (п. 4 ст. 5 Закона № 257-ФЗ).

К частным автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц. Иные частные автомобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам необщего пользования (п. 12 ст. 5 Закона № 257-ФЗ).

Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и обычные автомобильные дороги (п. 13 ст. 5 Закона № 257-ФЗ).

Автомобильные дороги могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также в собственности физических или юридических лиц (п. 1 ст. 6 Закона № 257-ФЗ).

К собственности физических или юридических лиц относятся автомобильные дороги, построенные физическими или юридическими лицами за счет собственных средств на предоставленных таким лицам в установленном земельным законодательством порядке земельных участках, или автомобильные дороги, переданные в собственность таких лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 12 ст. 6 Закона № 257-ФЗ).

Право использования автомобильных дорог общего пользования имеют физические и юридические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 27 Закона № 257-ФЗ).

Правила использования частных автомобильных дорог определяются собственниками таких автомобильных дорог или владельцами таких автомобильных дорог в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами (ч. 3 ст. 27 Закона № 257-ФЗ).

В соответствии со статьей 28 Закона № 275-ФЗ, пользователи автомобильными дорогами имеют право свободно и бесплатно осуществлять проезд транспортных средств, перевозки пассажиров, грузов по автомобильным дорогам общего пользования в пределах Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

12. На основании вышеизложенного,

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ

1. Сообщить включена ли данная частная автомобильная дорога с кадастровым номером 74:36:0305010:344, в реестр дорог необщего пользования местного значения администрацией муниципального образования?
2. Относится ли данная частная автомобильная дорога к автомобильным дорогам общего пользования?
3. Сообщить (установить), возможен ли альтернативный проезд со стороны Копейского шоссе к объектам заявителей по адресу: г. Челябинск, Копейское шоссе, 9-П по автодороге, имеющей дорожное покрытие асфальт, грузовых транспортных средств грузоподъемностью свыше 4 тонн, не нарушая при этом существующие нормы и правила, в т.ч. ПДД?
4. Провести проверку по вышеуказанным фактам и дать оценку правомерности по факту выкопанной ямы Паршиным В.М. на действующей автомобильной дороге на предмет соответствия его действий требованиям ст. 30 Закона № 259-ФЗ, ст. 12.33 КоАП РФ.

О принятом решении просим сообщить письменно по электронной почте vk4@yandex.ru в адрес ИП УСЫНИНА М.В. в установленный законом срок.

Подписи:

ИП Усынин М.В. _____

ООО «ЛК «Линпарк» _____

ИП Гильманов Р.В. _____

ИП Хаботин Т.Р. _____

ИП Сухотерин В.А. _____



29 января 2025 г.



АКТ
совместного осмотра территории

город Челябинск

«28» ноября 2024 года

Место проведения осмотра: г. Челябинск, Колейское шоссе, 9-п (площадка бывшего мясокомбината), въезд на промышленную территорию Мясокомбината.

Время проведения осмотра: 12:00 (время местное).

Участники осмотра:

- 1) Демидов, Яков Валерьевич
представитель Паршина В.П.
- 2) Логунов, Константин Викторович
представитель Тимчанова Р.В.
- 3) Корнилова, Мария Николаевна
участковой участковой полиции МВД России Кр.г.
- 4) Митяев, Александр Юрьевич
представитель М.А. Корнилова
- 4) Иные лица:
5) Шаров, Владимир Петрович
представитель Судеткина В.
6) Обвинитель, Василий Аркадьевич
представитель Уткина М.В.

В ходе проведения совместного осмотра Сторонами установлено следующее:

1. Сторонами осмотрен земельный участок перед въездом на территорию Мясокомбината, в ходе которого установлено следующее: имеется яма (размеры: 1300 x 4000 см, глубина 1400 см), асфальт демонтирован. Рядом с ямой имеется насыпь грунта, предположительно грунт из ямы. Яма размещена перпендикулярно дороге перед воротами с вывеской «ЧЗНП». Пересечение ямы не представляет возможным без сооружения переходных конструкций через яму. Какое-либо надежное ограждение, препятствующее свободному доступу к яме, включая ограждение, направленное на предотвращение случайного падения в яму людей, отсутствует. Какие-либо осветительные приборы, призванные подсвечивать яму в темное время суток, отсутствуют.

2. На момент осмотра строительные, технические, землеустроительные или какие-либо иные работы не ведутся, какая-либо техника отсутствует.

3. На ворота промышленной территории Мясокомбината рядом с ямой прикреплено объявление с отметкой о местоположении ямы и пометкой «место размещения электромеханических боллардов». Имеется пометка «Ответственный за строительство 8 909 090 19 22». Какая-либо идентифицирующая ответственного за строительство, правовые основания проведения работ и реквизиты документов, подтверждающие право на выполнение работ, отсутствуют.

4. Каких-либо уведомлений, согласований и прочих писем, касающихся данной ситуации, как о проведении земляных работ, так и о принятии решений об установке электромеханических боллардов в адрес участников осмотра не поступало.

Всего нехватки. Актерами, прилагается Паршина А.В.
Распорядок для проведения Паршина В.П. по безопасности.
В ходе осмотра проводилась фото и видеосъемка.

Подписи лиц, принимавших участие при осмотре:

Демидов
Логунов
Корнилова

Демидов, Я.В.
Логунов, К.В.
Корнилова, М.П.

Иные лица:

М/
Ваня

Шаров В.Т.
В.Д. Евзенин
Медведев Г.Ю.

Экземпляр акта получил:

Ремизов Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись)

Экземпляр акта получил:

Четкин О.В.

(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись)

Экземпляр акта получил:

Сухомин В.А.

(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись)